

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1444/2530

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม

โจทก์

นายบรรจง พุมพาน

จำเลย

นายบรรจง พุมพาน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157, 161 ฯลฯ จำเลยกระทำความผิด 2 กระทั่งแต่ละกระทัณฑ์ให้ลงโทษตามมาตรา
157 ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุกกระทัณฑ์ละ 4 ปี รวมจำคุก 8 ปี และมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ฯลฯ อีกกระทัณฑ์หนึ่ง จำคุก 6 ปี เฉพาะกระทัณฑ์
ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คง
จำคุก 4 ปี เรียงกระทัณฑ์ลงโทษ รวมจำคุก 12 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ชั่งจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 94)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 100,000 บาท
(อันดับ 21)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันหนึ่งแสนบาท
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันหนึ่งแสนบาท
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>